

20244000000911

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20244000000911

Bogotá D.C., 2024-01-04 15:37

Señores,
ALCALDES, ALCALDESAS Y GOBERNADORES
Despacho

ASUNTO: Lineamientos para la inclusión de la seguridad vial en los Planes de Desarrollo Territoriales.

Respetados Alcaldes, Alcaldesas y Gobernadores:

Sea lo primero, felicitarlos por esta nueva dignidad que les ha sido conferida por elección popular. También, queremos manifestarles nuestra intención de apoyar su gestión para que puedan cumplir el mandato constitucional y legal, en que se encuentra enmarcada la seguridad vial en el país, y con ello, salvaguardar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos a su cargo.

Por lo anterior, queremos poner de presente los siguientes aspectos, que consideramos deben ser tenidos en cuenta para comenzar de la mejor manera su gestión como nuevos dignatarios (as):

1. La seguridad vial y los planes de desarrollo locales:

El Gobierno Nacional viene implementando el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, el cual, fue aprobado mediante el Decreto No 1430 de 2022, documento que constituye la hoja de ruta a seguir por los nuevos mandatarios locales, en materia de prevención de los siniestros viales y de la vida en las vías hasta el año 2031.

A través, de este instrumento de política pública, Colombia se ha propuesto reducir la tasa de fallecimientos y lesionados graves provocados por los siniestros viales, en un **50%** a 2031, en consonancia, con el objetivo definido en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud-OMS, y que fue expresado en la Declaración de Estocolmo, ratificada por el país en 2020.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, reconoció a los entes territoriales municipales y distritales, como los principales responsables de la implementación de la política de seguridad vial en sus territorios, para lo cual, deben considerar las

particularidades del fenómeno de la siniestralidad vial, en las distintas zonas del país, teniendo como premisa la protección al derecho fundamental de la vida¹ y al cumplimiento de los fines esenciales del Estado².

Consecuentes con lo anterior, consideramos que es una gran oportunidad para que su administración, incorpore la seguridad vial, en los instrumentos de planeación territorial, a partir, de la identificación de las acciones descritas, en el Plan Nacional de Seguridad Vial, que su territorio pueda articular, en los nuevos Planes de Desarrollo Territorial -PDT.

Con el propósito de apoyar dicha tarea, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pone a su disposición: lineamientos, orientaciones y recomendaciones generales, para que en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT) 2024-2027, se definan estrategias, acciones y provean recursos específicos, para proteger la vida en las vías de los departamentos, distritos y municipios del país. De tal manera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pone a su disposición un conjunto de herramientas, documentos, informes, diagnósticos y otros recursos sencillos y concretos, de fácil consulta, referencia e inclusión, en los Planes de Desarrollo Territorial, acordes al tema de seguridad vial; todos se encuentran dispuestos en el micrositio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial: <https://www.ansv.gov.co/es/estrategia-nuevos-mandatarios>

2. Conocimiento abierto al servicio de los territorios

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial ponemos a su disposición el repositorio de la Escuela Virtual de Seguridad Vial: <https://www.ansv.gov.co/es/escuela>. Allí podrán encontrar una gran variedad de recursos educativos digitales, para implementar acciones con los diferentes actores viales (peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos de transporte de pasajeros y de carga, entre otros) para disminuir las víctimas por siniestros viales en el país. En este repositorio de información, contamos con más de trescientos cursos gratuitos sobre todos los aspectos que atañen a la seguridad vial en Colombia.

¹ Artículo 1, Constitución Política de Colombia: *“Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.”*

² Artículo 2, Constitución Política de Colombia: *“Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.*

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

3. Idoneidad de los directores de organismos de tránsito, secretarías de tránsito o dependencias que hagan sus veces

Frente a este aspecto, deben tener en cuenta lo descrito en el art. **4 de la ley 769 de 2002, modificado por el art. 8 de la ley 1310 de 2009**, el cual dispone: *“Los directores de los Organismos de Tránsito o Secretarías de Tránsito de las entidades territoriales deberán acreditar formación profesional relacionada y experiencia en el ramo de dos (2) años o en su defecto estudios de diplomado o posgrado en la materia.”* (subrayado fuera de texto) Por tanto, son dos los requisitos a tenerse en cuenta:

1. Formación profesional relacionada y experiencia de dos años en el ramo; o
2. En su defecto, estudios de diplomado o posgrado en la materia.

Según concepto del Departamento de la función pública No 097761 de 2021, recuerda tales calidades, aunado a lo descrito en el art. 24 del decreto ley 785 de 2005, que indica: *“ARTÍCULO 24. Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados.”*

En consecuencia, los requisitos del cargo de director de organismos de tránsito o secretarios de tránsito, al momento de aplicar equivalencias referentes a los estudios y experiencia, indica el mismo concepto, que se debe tener en cuenta lo referido en el art. 8 de la ley 1310 de 2009, y lo mencionado en el decreto ley antes mencionado.

Por tanto, al existir de manera Legislativa la disposición expresa para los requisitos del cargo de directores de los Organismos de Tránsito o Secretarías de Tránsito, este debe dársele cabal cumplimiento.

Lo anterior, se enmarca en el propósito principal de disminuir la siniestralidad vial, toda vez, que la cualificación del funcionario que ejecutará las políticas de seguridad vial, en el territorio requiere de conocimientos mínimos, que garanticen continuidad en las estrategias que, en materia de tránsito, transporte y seguridad vial, se vienen desarrollando en el país y en cada uno de los territorios, así como la implementación del Plan Nacional de Seguridad Vial.

Augurando grandes éxitos en su administración y esperando lograr articular importantes estrategias en su territorio para fortalecer la seguridad vial.

Atentamente.

MARIANTONIA TABARES PULGARÍN

Directora General

Proyectó: Jenyfer Bernal – Contratista DCI.

Tania Marcela Suárez Ortiz - Profesional Especializado DCI

Aprobó: Darío Rincón Jaramillo Director de Coordinación Interinstitucional (E)